

Steuerliches Grundsatz-Dossier

Kryptoaktivitäten in Self-Custody/DeFi · Rechtsquellen im Original · dauerhafte
Einordnung aller Vorgangstypen

Stand: 12. Juli 2026 · Gilt fortlaufend für alle gleichartigen Vorgänge · Live-Transaktionsdaten: automatisches On-Chain-Ledger (App-Modul „Steuer (BR)“, CSV-Export je Monat mit Tx-Hashes und PTAX) — Dossier + Monats-CSV bilden zusammen die prüfungsfertige Dokumentation

Dieses Dossier sammelt die maßgeblichen Primärquellen (Originaltext + Fundstelle) und ordnet ALLE wiederkehrenden Vorgangstypen der Krypto-Aktivität des Steuerpflichtigen ehrlich in drei Stufen ein: GESICHERT (klare Rechtslage), VERTRETBAR (gute Argumente, keine Gegenentscheidung bekannt), STRITTIG (offene Auslegungsfrage). Es ist eine Dokumentationshilfe, keine Rechtsberatung; die strittigen Punkte sind mit dem Steuerberater zu klären.

Teil A — Primärquellen im Originaltext

A.1 Freigrenze R\$ 35.000/Monat — Lei nº 9.250/1995, Art. 22, II

Fundstelle: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm (Präsidialamt, konsolidierte Fassung)

„Art. 22. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a: [...] II – R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos. Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, será considerado, para os efeitos deste artigo, o valor do conjunto dos bens alienados no mês.“

Übersetzung: Steuerfrei ist der Kapitalgewinn aus der Veräußerung von Gütern geringen Werts, wenn der Veräußerungspreis im Monat R\$ 35.000 nicht übersteigt (Nr. II, sonstige Fälle). Einziger Absatz: Bei mehreren Gütern GLEICHER ART zählt der GESAMTWERT aller im Monat veräußerten Güter.

Wichtige Vermerke: (1) Der Parágrafo único ist die Rechtsgrundlage der Monats-SUMMENbildung — alle Krypto-Veräußerungen eines Monats werden addiert; ein Netting (Einlage minus Entnahme) ist nicht vorgesehen. (2) Die Norm ist nach dem Auslaufen der MP nº 1.303/2025 wieder uneingeschränkt in Kraft (Vermerk in den Rechtsdatenbanken: „Revigorado devido à perda da eficácia da Medida Provisória nº 1.303 de 11/06/2025“). (3) Kryptoassets gelten als bewegliche Güter (bens móveis) — bestätigt u. a. im Perguntão IRPF der Receita Federal.

A.2 Self-Custody = KEIN Auslandsvermögen — Lei 14.754/2023 Art. 3 §3 · IN RFB 2.180/2024 Art. 9 §2 · RFB-FAQ Frage 19

Fundstellen: Gesetz: [planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2023-2026/2023/lei/l14754.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/l14754.htm) · Offizielle RFB-FAQ (PDF): gov.br/receitafederal — [Perguntas e Respostas Offshores \(Lei 14.754 / IN 2.180\)](#)

IN RFB 2.180/2024, Art. 9 §2 (Originaltext):

„Os ativos virtuais e arranjos financeiros com ativos virtuais serão considerados localizados no exterior, independentemente do local do emissor do ativo virtual e do arranjo financeiro com ativo virtual, quando forem custodiados ou negociados por instituições localizadas no exterior.“

Übersetzung: Virtuelle Assets gelten (nur dann) als im Ausland belegen, WENN sie von im Ausland ansässigen INSTITUTIONEN verwahrt oder gehandelt werden.

Offizielle Auslegung der Receita Federal — FAQ Offshores, Frage 19 (Originaltext):

„Os ativos virtuais e os arranjos financeiros com ativos virtuais que estejam custodiados pelo próprio contribuinte residente no País, sem a participação de intermediário, não serão considerados como localizados no exterior. (Base legal: Lei nº 14.754, de 2023, art. 3º, § 3º; Instrução Normativa RFB nº 2.180, de 2024, art. 9º, § 2º)“

Übersetzung: Virtuelle Assets, die der im Land ansässige Steuerpflichtige SELBST verwahrt (Self-Custody), ohne Beteiligung eines Intermediärs, gelten NICHT als im Ausland belegen.

Konsequenz: Für Self-Custody-Bestände (Hardware-Wallet, eigene Wallets) gilt das NATIONALE Ganho-de-Capital-Regime — inklusive der R\$-35.000-Freigrenze aus A.1 und der Sätze 15–22,5 % (Lei 8.981/1995 Art. 21 i. d. F. der Lei 13.259/2016). Das jährliche 15%-Auslandsregime ohne Freigrenze (Lei 14.754) ist NICHT einschlägig. Für Geschäfte über dezentrale Protokolle (DEX) ohne institutionellen Intermediär ist diese Einordnung die naheliegende, aber (mangels DeFi-Spezialnorm) nicht höchstrichterlich bestätigte Lesart — vgl. Teil B.

A.3 Krypto-zu-Krypto-Tausch = Veräußerung — Solução de Consulta COSIT nº 214/2021

Fundstelle: SIJUT-Normenportal der Receita Federal, normas.receita.fazenda.gov.br (Suche: „Solução de Consulta Cosit 214 2021“) — bindende Verwaltungsauslegung (efeito vinculante für die RFB).

Kernaussage: Der Tausch eines Kryptoassets gegen ein anderes (*permuta*) ist eine Veräußerung (*alienação*) und damit Fato gerador des Ganho de Capital — auch ohne Umweg über Fiat-Geld. Der Gewinn bemisst sich am Marktwert des abgegebenen Assets abzüglich Anschaffungskosten. HINWEIS: Eine Gegenauffassung (*permuta* ohne Aufgeld erzeuge keinen Vermögenszuwachs; vgl. IBDT/Felizardo, RDTA Bd. 56/2024, sowie die STJ-Linie zur Immobilien-permuta, REsp 1.733.560/SC) ist in der Literatur vertreten, hat sich bei der RFB aber nicht durchgesetzt — sie taugt als Verteidigungsargument, nicht als Planungsgrundlage.

A.4 Meldepflicht DeCrypto — IN RFB nº 2.291/2025 (ab 01.07.2026)

Fundstellen: gov.br/receitafederal → [Criptoativos](#) → [DeCrypto \(Normtext, ADE Copes 2/2025\)](#) · [Manual de Orientação do Leiaute da DeCrypto v1.0 \(PDF\)](#)

Eckpunkte für Privatpersonen: Meldepflicht ab 01.07.2026 für Monate, in denen die Summe der Operationen ohne brasilianische Prestadora **R\$ 35.000** übersteigt (Art. 5 §3, „isolado ou conjuntamente“). Meldepflichtige Vorgangstypen (Art. 6) umfassen u. a. Kauf/Verkauf, *permuta*, *doação*, Transfers (auch in Self-Custody), Airdrops. Abgabe über die Coleta Nacional im e-CAC; Zugang mit gov.br-Konto Stufe Prata oder Ouro (ein ICP-Brasil-Zertifikat ist NICHT zwingend). Frist: letzter Werktag des Folgemonats. Sanktion Privatperson: R\$ 100 je Monat Verspätung; Berichtigung vor Beginn eines Prüfverfahrens bleibt sanktionsfrei (Art. 15). Wallet-Adressen sind nur auf ausdrückliche Anforderung (Intimação) offenzulegen (Art. 17). WICHTIG: Die DeCrypto ist eine reine MELDEpflicht — sie erzeugt selbst keine Steuer (Art. 16: Besteuerung folgt der spezifischen Gesetzgebung).

A.5 Veräußerungswert & Behörden-Schätzung — RIR/2018 (Decreto 9.580/2018), Art. 134–135

Fundstelle: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm

Art. 134: Veräußerungswert ist der „*preço efetivo da operação*“ (tatsächlich vereinbarter Preis) bzw. bei nicht in Geld ausgedrückten Geschäften der Marktwert. Art. 135: Die Behörde DARF den Wert schätzen (arbitrar), wenn der erklärte Preis „*notoriamente diferente do de mercado*“ ist — also offenkundig marktfrem. Konsequenz für illiquide Token: Der vereinbarte Preis trägt, solange er ökonomisch begründet und dokumentiert ist (Pool-Tiefe, Preis-Impact-Simulation, realisierbarer Erlös). Genau diese Dokumentation liegt für die Juli-Vorgänge vor (On-Chain-Daten, Impact-Rechner, Pool-Reserven).

Teil B — Dauerhafte Einordnung der Vorgangstypen (Dreistufung)

Diese Einordnung gilt für JEDEN Vorgang des jeweiligen Typs — vergangene wie künftige. Die konkreten Einzelwerte (Datum, Menge, USD, PTAX, BRL, Tx-Hash) liefert das automatische On-Chain-Ledger, das alle Wallets des Steuerpflichtigen auf beiden Chains fortlaufend erfasst; jede Ledger-Zeile verweist auf den zugehörigen Abschnitt dieses Dossiers (§Dossier ...). Bewertung stets zum PTAX-Verkaufskurs des Operationstags.

Vorgangstyp	Steuerliche Einordnung	Rechtsbasis	Status
Market-Verkauf auf DEX · LP-Fills/Collect-Erlöse (Token→USDC/ETH)	Veräußerung (alienação); Erlös zählt voll in die Monats-Summe der R\$-35.000-Grenze. Gewinn = Erlös – Anschaffungskosten.	Art. 22 Lei 9.250/95; SC COSIT 214/2021	GESICHERT — zählt
OTC-Verkauf (privater Direktverkauf, Preisfindung über dokumentierten DEX-Impact-Preis)	Veräußerung zum tatsächlich vereinbarten Preis (Art. 134 RIR). Schutz gegen Arbitramento (Art. 135): Preisfindungs-Dokumentation (Pool-Tiefe, Impact-Simulation) liegt jedem Deal bei. Erlös in USDC: der spätere USDC-Verkauf ist eine eigene, zweite Veräußerung.	RIR/2018 Art. 134–135; SC COSIT 214/2021	GESICHERT — zählt
Permuta mit Person (Token gegen Token, z. B. stBURN ↔ BURN mit Community-Mitglied)	Krypto-zu-Krypto-Tausch = Veräußerung des abgegebenen Tokens zum Marktwert; zählt voll zur Grenze. Erhaltener Token: Anschaffung zum Tauschwert.	SC COSIT 214/2021 (bindend)	GESICHERT — zählt
Sonderfall: Tausch stBURN ↔ BURN mit Person (gedeckter Staking-Wrapper, ~1:1 hinterlegt, ca. 4% Spread)	Konservative Zählung (RFB-Linie): permuta = Veräußerung, zählt (so im Ledger ausgewiesen). DOKUMENTIERTE GEGENAUFFASSUNG: stBURN ist ein vollständig mit BURN gedeckter Wrapper desselben Basiswerts — der Tausch ändert nur die Form derselben Position, kein neues Asset, kein Aufgeld, kein Vermögenszuwachs (Argumentation analog Vault-Unstake sowie IBDT/STJ-Linie zur permuta ohne torna). Verbindliche Einordnung durch den Steuerberater ausstehend; bis dahin gilt die konservative Zählung. ANSCHAFFUNGSKOSTEN: Die stBURN-Bestände stammen aus BURN ↔ stBURN-Tauschen VOR Beginn der brasilianischen Steuerresidenz (12.09.2025), zu Kursen um US\$ 0,10 (dokumentiert; in Deutschland nach Ablauf der Haltefrist steuerfrei realisiert). Für die	SC COSIT 214/2021 (pro) vs. IBDT RDTA 56/2024, STJ REsp 1.733.560/SC (contra)	STRITTIG — konservativ gezählt

	brasilianische Gewinnermittlung gilt dieser dokumentierte Anschaffungswert als custo de aquisição — der steuerbare Gewinn ist entsprechend die Differenz zum Veräußerungskurs, nicht der volle Erlös.		
LP-Einlage / LP-Entnahme (Token ↔ konzentrierte Liquiditätsposition)	Lesart 1 (streng): je eigene permuta, zählt je voll (Doppelzählungsrisiko). Lesart 2 (wirtschaftlich): Positions begründung/-auflösung ohne Tausch gegen ein anderes Asset, zählt nicht. Keine RFB-Spezialnorm; Gegenauffassung IBDT/STJ dokumentiert.	analog SC COSIT 214/2021 (pro) vs. IBDT RDTA 56/2024, STJ REsp 1.733.560/SC (contra)	STRITTIG (L1-Spalte im Ledger)
Staking-Hin-/Rücktausch über Protokoll-Kontrakt (BURN ↔ stBURN)	Wie LP-Frage: Tausch mit einem Kontrakt ohne Drittpartei — strenge Lesart permuta, wirtschaftliche Lesart bloße Formänderung derselben Position. Im Ledger als L1 (strittig) ausgewiesen.	analog SC COSIT 214/2021; SC COSIT 86/2024 u. 184/2024 (cessão)	STRITTIG (L1)
Token-Burn (Senden an 0x... dEaD)	Keine Veräußerung: kein Erwerber, kein Entgelt, keine Gegenleistung — Vernichtung eigenen Vermögens. Kein Fato gerador; keine Verlustverrechnung (bewegl. Gut).	Umkehrschluss Art. 134 RIR/2018	VERTRETBAR (stark) — neutral
Airdrop / unentgeltlicher Token-Erhalt	Herrschende Praxis: Anschaffung zu Kosten null; Besteuerung erst bei späterer Veräußerung (dann voller Erlös als Gewinn). DeCrypto-meldepflichtig bei Schwellenüberschreitung.	Verwaltungspraxis; IN 2.291/2025 Art. 6	VERTRETBAR — neutral bei Zufluss
Interne Transfers (zwischen eigenen Wallets, inkl. Hardware-Wallet)	Kein Rechtsträgerwechsel, kein Fato gerador. In DeCrypto ggf. als transferência meldbar.	allg. Grundsätze; IN 2.291/2025 Art. 6	GESICHERT — neutral
Erhaltene Geldgeschenke (freiwillige Zuwendungen der Community)	Doação recebida: keine Einkommensteuer (ITCMD-Materie); ITCMD Pernambuco erst ab R\$ 80.000 je Schenker/Jahr. Zurücküberwiesene Beträge: neutral (Belegpaar Hin/Rück).	LC 563/2025 (PE), Anexo 2 Art. 8, III	GESICHERT — neutral
Unentgeltliche Token-Beiträge an das Projekt (z. B. Speisung eines Community-Airdrops)	Zuwendung zum Stichtagswert der Übertragung (dokumentierter Marktkurs desselben Tags); spätere Kursentwicklung unbeachtlich. Bei illiquiden Token ist der realisierbare Wert maßgeblich dokumentiert (Pool-	RIR/2018 Art. 134/135; LC 563/2025 (PE)	GESICHERT / Bewertung belegt

	Tiefe, Impact).		
--	-----------------	--	--

B.1 Mechanik der R\$-35.000-Grenze (dauerhaft)

- Gezählt wird je Kalendermonat die SUMME der Veräußerungswerte aller Krypto-Vorgänge (Parágrafo único, Art. 22 Lei 9.250/95); KEIN Netting, KEINE Verlustverrechnung zwischen Vorgängen.
- Das Ledger weist zwei Spalten aus: L2 = gesicherte Veräußerungen (Verkäufe, Fills, OTC, Personen-Permuta); L1 = zusätzlich die strittigen LP-/Staking-Bewegungen. Liegt bereits L2 über R\$ 35.000, besteht Zahl- und Meldepflicht unabhängig von der Streitfrage.
- Bei Überschreitung: DARF Código 4600 (15 % auf den Gewinn, GCAP-Programm) UND DeCripTo-Meldung, beides bis zum letzten Werktag des Folgemonats. Unterhalb der Grenze: steuerfrei; DeCripTo nur bei Überschreiten der Melde-Schwelle (ebenfalls R\$ 35.000 Operationsvolumen).
- Vorgänge vor Beginn der brasilianischen Steuerresidenz (12.09.2025) unterlagen der deutschen Steuerpflicht — die deutschen Erklärungen bis einschließlich 2025 sind abgegeben. Für Brasilien zählen diese Vorgänge nicht; sie dokumentieren ausschließlich die Anschaffungskosten (custo de aquisição). Das Ledger kennzeichnet sie einheitlich als DE-Periode. Die On-Chain-Historie ist ab dem jeweils ersten Block beider Chains vollständig erfasst (früheste Transaktion: 16.04.2025).

B.2 Offene Fragen an den Contador (Entscheidungsbedarf)

- Zählen LP-Einlagen/-Entnahmen und Staking-Wraps als je eigene permuta (Lesart 1) oder nicht (Lesart 2)? — entscheidet in Monaten nahe der Grenze über die Steuerpflicht.
- Bestätigung, dass Burns (Senden an 0x...dEaD ohne Gegenleistung) weder Veräußerung noch meldepflichtige Operation sind, sowie der Behandlung erhaltener Kleingeschenke als *doação recebida* (IR-frei).
- Bewertungsmethode für illiquide Token (nominaler Kurs × Menge vs. dokumentierter realisierbarer Wert) — relevant für *doação*-Wert und künftige OTC-Geschäfte (Art. 135 RIR/2018).
- Praktische Begleitung der ersten DeCripTo-Abgabe (Coleta Nacional, Kategorisierung der Vorgangstypen laut Manual v1.0).

Anlagen zur Dokumentation: On-Chain-Transaktionsliste Juli 2026 (Hashes, Zeitstempel), Zahlungs-Screenshots inkl. Rücküberweisungen, Pool-Zustands- und Impact-Dokumentation (Reserven, simulierte Erlöse), Portfolio-Export (Kostenbasis), PTAX-Kurse der Operationstage.

Erstellt auf Basis der oben verlinkten Primärquellen (Abruf 12.07.2026) sowie zweier unabhängiger Rechercheläufe. Keine Rechtsberatung.